

2020年证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题一（网友回忆版）

单项选择题

1. 下列关于公募基金运作方式的说法，错误的是（ ）。

- A. 封闭式基金是在基金合同期限内，基金份额持有人不得申请赎回基金份额
- B. 封闭式基金合同期限届满后，在满足一定条件下，可以延长合同期限或转换运作方式
- C. 投资者对开放式基金份额的买卖，只能根据基金份额上市交易规则，委托证券公司在证券交易所完成交易
- D. 开放式基金的份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第四十五条的规定采用封闭式运作方式的基金，简称“封闭式基金”是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金；采用开放式运作方式的基金，简称“开放式基金”是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。封闭式基金合同期限届满后，在满足一定条件下，可以延长合同期限或转换运作方式。投资者对封闭式基金份额的买卖，只能根据基金份额上市交易规则，委托证券公司在证券交易所完成交易，且交易双方均是基金的投资者。而开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理。投资者可以在基金管理人指定的时间和地点向基金管理人或者其委托的基金服务机构提出基金份额的申购、赎回的申请，完成交易，交易双方是投资者与基金管理人。

2. 对证券公司投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入支付年限，原则上不得少于（ ）年。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

参考答案：B

【慧考解析】《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求证券公司对投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限原则上不得少于3年。

3. 下列关于《证券法》的适用范围的说法，错误的是（ ）。

- A. 中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易
- B. 政府债券、证券投资基金份额的上市交易
- C. 在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内证券交易的市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照境外相关规定，处理并追究责任
- D. 资产支持证券，资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定

参考答案：C

【慧考解析】《证券法》适用：1. 在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易；2. 政府债券、证券投资基金份额的上市交易；3. 资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定；4. 在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。

4. 根据《中华人民共和国证券法》，下列关于禁止误导性信息的说法错误的是（ ）。

- A. 为防止信息误导，从事证券市场报导的记者不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖
- B. 编造、传播虚假信息或误导性信息，扰乱证券市场，给投资者造成损失的，应当依法承担连带责任
- C. 禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场
- D. 禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员，证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导

参考答案：B

【慧考解析】禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。禁止证券交易场所

. 证券公司. 证券登记结算机构. 证券服务机构及其从业人员，证券业协会. 证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导。传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖。编造. 传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场，给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

5. 根据《公司法》，下列不能作为股东出资的是（ ）。

- A. 土地使用权
- B. 货币
- C. 劳务
- D. 知识产权

参考答案：C

【慧考解析】《公司法》规定劳务不能作价出资作为股东出资形式，但实物，知识产权，土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

6. 根据《合伙企业法》，下列关于有限合伙企业的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人不得对外代表有限合伙企业
- B. 有限合伙人可以对企业的经营管理提出建议
- C. 有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人，但合伙协议另有约定的除外
- D. 有限合伙企业由普通合伙人组成

参考答案：D

【慧考解析】有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，D项错误。

7. 证券公司风险管理部门应当向（ ）提交风险管理日报. 月报. 年度等定期报告。

- A. 股东（大）会
- B. 董事会
- C. 经理层
- D. 监事会

参考答案：C

【慧考解析】风险管理部门应当向经理层提交风险管理日报. 月报. 年报等定期报告，反映风险识别. 评估结果和应对方案，对重大风险应提供专项评估报告，确保经理层及时. 充分了解公司风险状况

8. 下列关于证券公司与客户关系的基本原则的说法，正确的是（ ）。

- A. 证券公司有权拒绝其他任何单位或者个人对客户资料的查询
- B. 证券公司不得挪用客户交易结算资金，但是经公司最高决策机构审批同意的除外
- C. 证券公司在经营活动中应当履行法定的信息披露义务，保障客户在充分知情的基础上作出决定
- D. 从控制公司成本支出考虑，证券公司可以设置职能部门或者岗位，负责与客户进行沟通，处理客户的投诉等事宜

参考答案：C

【慧考解析】证券公司对客户资料负有保密义务。证券公司有权拒绝其他任何单位或者个人对客户资料的查询，但法律. 行政法规或者中国证监会另有规定的除外。A错误；证券公司不得挪用客户交易结算资金，不得挪用客户委托管理的资产，不得挪用客户托管在公司的证券。B错误；证券公司应当设专职部门或者岗位负责与客户进行沟通，处理客户的投诉等事宜。D错误。

9. 下列关于证券公司及其人员违反合规管理规定的监管措施的说法，错误的是（ ）。

- A. 对于证券公司的违法违规行为，合规负责人尽管已经按照监管要求尽职履责，但不能免除监管机构的监管职责

- B. 证监会可对证券公司违规事项中负有直接责任的高级管理人员采取责令参加培训等行政监管措施
- C. 证券公司监事未能勤勉尽责，致使公司存在重大合规风险的，证券业协会可以责令证券公司予以更换
- D. 证监会根据审慎监管的原则，可以提高对行业重要性证券公司的合规管理要求，并可以采取增加现场检查频率，强化合规负责人任职监管，委托外部专业机构协助开展工作等方式加强合规监管

参考答案：C

【慧考解析】证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使证券公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，国务院证券监督管理机构可以责令证券公司予以更换。C项错误。

10. 下列关于基金财产债权债务独立性的意义的说法，错误的是（）。

- A. 有利于维护基金财产的独立性
- B. 有利于保障基金财产的安全
- C. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率
- D. 有利于保护基金管理人的合法权益

参考答案：D

【慧考解析】1. 有利于维护基金财产的独立性2. 有利于保障基金财产的安全3. 有利于保护基金份额持有人的合法权益4. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率

11. 期货公司业务实行许可证制度，经国务院期货监督管理机构批准，期货公司可以经营的业务不包括（）

- A. 期货投资咨询业务
- B. 期货自营业务
- C. 境内期货经纪业务
- D. 境外期货经纪业务

参考答案：B

【慧考解析】根据《期货交易管理条例》第十七条的规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪业务、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

12. 关于法的概念，普遍的理解是（）。

- A. 法是由国家制定或认可并由各组织强制力保证实施的行为规范的总称。
- B. 法是由国家制定或认可并由市场强制力保证实施的行为规范的总称。
- C. 法是由国家制定或认可并由上到下保证实施的行为规范的总称。
- D. 法是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的行为规范的总称。

参考答案：D

【慧考解析】结合国内外法学研究的成果，目前对“法”较为普遍的理解是：法是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映特定物质生活条件所决定的统治阶级意志，以权利和义务为内容，以确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序为目的的规范系统。

13. 股份有限公司的股东大会会议由董事长主持，董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由（）以上董事共同推举1名董事主持。

- A. 2/3
- B. 半数
- C. 1/3
- D. 全体

参考答案：B

【慧考解析】股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事主持。

14. 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，证券公司开展各项业务，应当（）

- A. 规范管理. 执行到位，坚持各方面利益均衡发展原则
- B. 控制风险，保障经营，坚持公司利益至上原则
- C. 合规经营，勤勉尽责，坚持客户利益至上原则
- D. 稳健经营，控制规模，坚持股东利益至上原则

参考答案：C

【慧考解析】证券公司开展各项业务，应当遵循合规经营. 勤勉尽责. 坚持客户利益至上原则。

15. 风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的（）。

- A. 中位数
- B. 一定比例
- C. 最低水平
- D. 平均水平

参考答案：D

【慧考解析】风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。

16. 下列关于证券公司的股东和实际控制人的说法，正确的是（）

- A. 证券公司可以为股东融资提供担保
- B. 证券公司股东可以通过关联交易占用证券公司资产
- C. 不能清偿到期债务的个人不得成为证券公司5%以上股权的股东. 实际控制人
- D. 证券公司股东可以通过协议使用证券公司客户资金

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第十条的规定，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东. 实际控制人：①因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；②净资产低于实收资本的50%，或者负债达到净资产的50%；③不能清偿到期债务；④国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

17. 根据《证券法》，证券发行. 交易活动的当事人应当遵守的原则不包括（）

- A. 稳健
- B. 有偿
- C. 自愿
- D. 诚实信用

参考答案：A

【慧考解析】证券发行. 交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿. 有偿. 诚实信用的原则。

18. 根据《证券法》，下列不属于证券交易内部信息的知情人是（）

- A. 因职责. 工作可以获取内幕信息的证券工作人员
- B. 持有公司3%股份的股东
- C. 发行人的监事
- D. 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员

参考答案：B

【慧考解析】证券交易内幕信息的知情人包括：（1）发行人及其董事. 监事. 高级管理人员；（2）持有公司5%以上股份的股东及其董事. 监事. 高级管理人员，公司的实际控制人及其董事. 监事. 高级管理人员；（3）发

行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；（4）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；（5）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；（6）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；（7）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；（8）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；（9）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

19. 出现下列（ ）情形，不能成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人

- A. 最近3年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录
- B. 净资产超过1亿元人民币
- C. 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚未执行完毕
- D. 股权结构清晰

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第十条的规定，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：①因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；②净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；③不能清偿到期债务；④国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

20. 根据《证券法》，关于收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务受到的处罚，不包括（ ）

- A. 没收违法所得
- B. 责令改正
- C. 处以罚款
- D. 给予警告

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券法》第一百九十六条的规定，收购人未按照《证券法》规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

21. 根据《公司法》，有限责任公司由（ ）个以下股东出资设立

- A. 一百
- B. 二百
- C. 五十
- D. 二十

参考答案：C

【慧考解析】有限责任公司由50个以下股东出资设立。

22. 根据《公司法》，关于公司高级管理人员的范围，不属于的是（ ）

- A. 副经理
- B. 经理
- C. 财务负责人
- D. 董事长

参考答案：D

【慧考解析】高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

23. 根据《中华人民共和国证券法》，下列关于证券交易所的说法，错误的是（）

- A. 公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所或者在国务院批准的其他地方性证券交易场所交易
- B. 非公开发行的证券，可以在按照国务院批准设立的区域性股权市场转让
- C. 非公开发行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所转让
- D. 公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易

参考答案：A

【慧考解析】公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。非公开发行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

24. 根据《证券公司全面风险管理规范》，下列不属于证券公司风险管理文化机制的是（）

- A. 监督
- B. 传达
- C. 培训
- D. 考核

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。

25. 下列关于股份有限公司法律特征的说法，错误的是（）

- A. 股份有限公司发起人人数无上限
- B. 股份有限公司可以公开发行股份募集资金
- C. 股东以其认购的股份为限对公司承担责任
- D. 股份有限公司的资本划分为等额股份

参考答案：A

【慧考解析】股份有限公司的发起人上限是200人；股份有限公司的资本划分为等额股份，股份转让相对便捷、自由；股份有限公司可以公开发行股份募集资金；股东以其认购的股份为限对公司承担责任；

26. 2012年2月至2019年10月间，李某利用担任甲基金管理有限责任公司基金经理，利用其决策、交易等方面信息的职务便利，使用其实际控制的“左某”证券账户，先后买入金额共计人民币8067万余元（以下币种均为人民币），卖出金额共计3814万余元，李某的行为（）。

- A. 不构成犯罪
- B. 构成泄露内幕信息罪
- C. 构成利用未公开信息交易罪
- D. 构成内幕交易罪

参考答案：C

【慧考解析】考察利用未公开信息交易罪的概念。利用未公开信息交易，是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的行为。

27. 反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（）原则

- A. 审慎合理
- B. 依法合规
- C. 了解你的客户

D. 全面从严监管

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作。

28. 根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》，证券公司报送的年度信息技术管理专项报告应当说明的内容不包括（）。

- A. 信息技术安全管理及信息技术审计
- B. 信息技术合规与风险管理
- C. 报告期内信息技术治理
- D. 选择信息技术服务机构开展合作情况

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当在报送年度报告的同时报送年度信息技术管理专项报告，说明报告期内信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、信息技术审计等方面执行规定的情况。证券公司提交报告的内容应当真实、准确、完整。

29. 持有股票期权合约义务仓的投资者是（）。

- A. 股票期权卖方
- B. 股票期权买方
- C. 股票期权结算参与人
- D. 做市商

参考答案：A

【慧考解析】股票期权卖方，是指持有股票期权合约义务仓的投资者。义务仓指股票期权合约卖出开仓形成的持仓头寸。义务仓就是说投资者卖出期权所获得了盈利，同时也需要对应的承担必须按约定承担的义务，简单点说就是接受别人按约定价格买入或卖出合约。

30. 针对创业型企业特点，上交所推出不同于主板的交易机制改革措施，以下关于科创板交易创新机制表述错误的是（）。

- A. 科创板股票的涨跌幅限制为20%，新股上市后的前3个交易日不设涨跌幅限制
- B. 科创板股票自上市5个交易日后，股票的涨跌幅放宽至20%
- C. 新增本方最优价格申报和对手最优价格申报方式
- D. 引入盘后固定价格交易

参考答案：A

【慧考解析】科创板股票的涨跌幅限制放宽至20%，为尽快形成合理价格，新股上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制。为便于投资者参与交易，降低现有的两种市价申报方式下投资者的成交风险，新增本方最优价格申报和对手方最优价格申报两种市价申报方式。引入盘后固定价格交易，盘后固定价格交易指在竞价交易结束后，投资者通过收盘定价委托，按照收盘价买卖股票的交易方式。

31. 下列关于资产支持证券信息披露的说法，正确的是（）。

- A. 每次分配收益后，专项计划分配报告应当由管理人向相关监管机构报告
- B. 每次分配收益后，托管人应当及时向合格投资者披露专项计划分配报告
- C. 每次分配收益前，管理人应当及时向合格投资者披露专项计划分配报告
- D. 每次分配收益前，管理人和托管人应当及时向合格投资者披露专项计划分配

参考答案：C

【慧考解析】管理人、托管人应当在每年4月30日之前向资产支持证券合格投资者披露上年度资产管理报告、年度托管报告。每次收益分配前，管理人应当及时向资产支持证券合格投资者披露专项计划收益分配报告。年

度资产管理报告. 年度托管报告应当由管理人向中国基金业协会报告，同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构。

32. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列关于专业投资者范围的说法，错误的是（）

- A. 最近1年末净资产不低于500万元的法人
- B. 经行业协会备案的私募基金
- C. 经行业协会登记的私募基金管理人
- D. 证券公司资产管理产品

参考答案：A

【慧考解析】符合以下五种条件之一的则为专业投资者：第一种：经金融监管部门批准设立金融机构或者在此类机构担任管理人。第二种：经金融监管部门批准设立金融机构面向投资者发行理财产品。第三种：社会保障基金、企业年金等养老基金等投资者。第四种：最近1年末净资产不低于2000万元或金融资产不低于1000万或有2年以上的证券、基金等投资经验。（法人或组织）第五种：最近3年个人年均收入不低于50万元或金融资产不低于500万，具有2年以上的证券、基金等投资经验或2年以上相关行业的工作经历。（自然人）

33. 根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，下列证券公司自营业务持仓规模的情形，正确的是（）

- A. 持有一种权益类证券的市值不超过总资产的30%
- B. 持有一种权益类证券的市值不超过注册资本的30%
- C. 持有一种权益类证券的成本不超过净资产的30%
- D. 持有一种权益类证券的成本不超过净资本的30%

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司经营自营业务，其持仓规模必须符合下列规定：第一，自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%。第二，自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%。第三，持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。第四，持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。第五，持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的20%，不含同业存单，因包销等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

34. 按照《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向个人投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的信息可以不包括（）

- A. 基本信息
- B. 财务状况
- C. 诚信记录
- D. 教育经历

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：（一）自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；（二）收入来源和数额、资产、债务等财务状况；（三）投资相关的学习、工作经历及投资经验；（四）投资期限、品种、期望收益等投资目标；（五）风险偏好及可承受的损失；（六）诚信记录；（七）实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；（八）法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；（九）其他必要信息。

35. 证券公司信用业务账户体系中，用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖的是（）

- A. 信用交易证券交收账户
- B. 融券专用证券账户

- C. 信用交易资金交收账户
- D. 客户信用交易担保证券账户

参考答案：B

【慧考解析】融券专用证券账户，用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，该账户不得用于证券买卖。

36. 根据《证券期货经营监督管理机构及其工作人员廉洁从业规定》，下列关于证券期货经营机构工作人员在证券期货业务中可以（ ）。
- A. 为他人提供证券投资咨询服务
 - B. 直接或间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益
 - C. 违规从事营利性经营活动
 - D. 以诱导客户进行不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益

参考答案：A

【慧考解析】证券期货经营机构及其工作人员在开展证券期货业务及相关活动中严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

37. 下列属于主办券商违反全国股转系统相关规则可以采取的自律监管措施的是（ ）。

- A. 暂停从事相关业务
- B. 暂不受理主办券商出具的文件
- C. 通报批评
- D. 公开谴责

参考答案：B

【慧考解析】主办券商、律师事务所、会计师事务所、其他证券服务机构及其相关人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施下列自律监管措施：（一）要求主办券商、证券服务机构及其相关人员对有关问题作出解释、说明和披露；（二）约见谈话；（三）要求提交书面承诺；（四）出具警示函；（五）责令改正；（六）暂不受理相关主办券商、证券服务机构或其相关人员出具的文件；（七）限制证券账户交易；（八）向中国证监会报告有关违法违规行为；（九）其他自律监管措施。

38. 下列关于证券公司不得担任上市公司独立财务顾问情形的说法，正确的是（ ）

- A. 在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务
- B. 财务顾问与上市公司不存在资产委托管理关系
- C. 上市公司的董事会聘请的独立财务顾问，与收购人的财务顾问不存在担保关系接受其委托
- D. 上市公司选派代表担任财务顾问的监事

参考答案：A

【慧考解析】证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系，存在下列情形之一的，不得担任独立财务顾问：①持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事；②上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；③最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近1年财务顾问为上市公司提供融资服务；④财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；⑤在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；⑥与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。

39. 下列关于证券公司代销金融产品的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司分支机构可以自行代销金融产品

- B. 证券公司在代销金融产品中需避免利益冲突
- C. 证券公司审查委托人依法设立并可以发行金融产品后方可接受其委托
- D. 从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格

参考答案：A

【慧考解析】证券公司代销金融产品应遵循平等、自愿、公平、诚实信用和适当性原则，避免利益冲突，不得损害客户合法权益。禁止证券公司分支机构擅自代销金融产品。

40. 下列关于反洗钱工作保密，错误的是（ ）。

- A. 应对采取冻结措施有关的信息保密
- B. 对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供
- C. 应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密
- D. 证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

参考答案：B

【慧考解析】证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况，对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

41. 下列关于关于申请证券投资咨询从业资格应当具备的条件说法，正确的是（ ）。

- A. 至少有5名高级管理人员取得咨询从业资格
- B. 有1亿元人民币以上的注册资本
- C. 有20名以上取得证券投资咨询的专职人员
- D. 有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施

参考答案：D

【慧考解析】申请证券投资咨询从业资格的机构，应当具备下列条件：1. 单独从事证券投资咨询业务的机构，有5名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有10名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中，至少有1名符合规定的证券投资咨询从业条件；3. 有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施；4. 有公司章程；5. 有健全的内部管理制度；6. 具备中国证监会要求的其他条件。符合设立条件的证券投资咨询机构，由中国证监会颁发业务许可证。证券公司亦可申请业务许可证，从事证券投资咨询业务。

42. 下列关于“沪伦通”的说法，正确的是（ ）。

- A. 两地主体依照本方市场的法律法规发行存托凭证
- B. 沪伦通是指上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通的机制
- C. 发行主体可以发行存托凭证并在本方市场上市交易
- D. 主体是深圳证券交易所和伦敦证券交易所上市的两地公司

参考答案：B

【慧考解析】沪伦通，即上交所与伦交所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证并在对方市场上市交易；同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

43. 证券公司违反法律、行政法规及中国证券业协会其他规定的，下列不属于中国证监会及其派出机构可以对其主管人员采取的行政监管措施的是（ ）。

- A. 出具警示函
- B. 纪律处分
- C. 认定为不适当人选
- D. 监管谈话

参考答案: B

【慧考解析】发行人、证券公司、证券服务机构、投资者及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员有失诚信、违反法律、行政法规或者《证券发行与承销管理办法》规定的, 中国证监会可以视情节轻重采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施, 或者采取市场禁入措施, 并记入诚信档案; 依法应予行政处罚的, 依照有关规定进行处罚; 涉嫌犯罪的, 依法移送司法机关, 追究其刑事责任。

44. 下列不属于柜台市场发行、销售、转让的产品是 ()。

- A. 证券公司代销的集合信托计划
- B. 证券公司代销的私募股权基金
- C. 证券公司代销的公募基金
- D. 证券公司代销的私募证券投资基金

参考答案: C

【慧考解析】在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于以下私募产品: (1) 证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品; (2) 银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品; (3) 金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品。除金融监管部门明确规定必须事前审批、备案的私募产品外, 证券公司在柜台市场发行、销售与转让的私募产品, 直接实行事后备案。在柜台市场发行、销售与转让的私募产品应当依法合规, 资金投向应当符合法律法规和国家有关政策规定。

45. 根据《刑法》, () 是指依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露, 严重损害股东或者其他入利益的行为。

- A. 违规披露、不披露重要信息
- B. 诱骗他人买卖证券罪
- C. 欺诈发行股票、债券罪
- D. 非法发行股票和公司、企业债券罪

参考答案: A

【慧考解析】考察违规披露、不披露重要信息的概念。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十一条规定, 违规披露、不披露重要信息罪, 指依法负有信息披露义务的公司和企业, 向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告, 或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露, 严重损害股东或者其他入利益的行为。

46. 下列关于证券公司的证券交易佣金收费标准的说法, 错误的是 ()

- A. 交易佣金实行最高上限向下浮动制度
- B. 佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异
- C. 证券公司向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的3%
- D. 证券公司向客户收取的佣金无下限限制, 可以实行0佣金

参考答案: D

【慧考解析】证券经纪商向客户收取的佣金 (包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等) 不得高于证券交易金额的3%, 也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。具体标准如下: (1) A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的, 按5元收取。(2) B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的, 按1美元或5港元收取。(3) 国债现券、企业债 (含可转换债券)、国债回购以及以后出现的新的交易品种, 其交易佣金标准由证券交易所制定并报中国证监会和原国家计委备案, 备案15天内无异议后实施。

47. 下列关于违反科创板证券 (股票类) 发行与承销有关规定的法律行为, 说法正确的是 ()。

- A. 保荐人未勤勉尽责, 致使发行人信息披露资料存在一般性遗漏的, 自确定之日起采取暂停保荐代表人业务

资格1到2年的监管措施

- B. 保荐人未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会将视情节轻重，自确认之日起采取暂停保荐人业务资格1年到3年，责令保荐人更换相关负责人的监管措施
- C. 证券服务机构未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料中与其职责有关的内容及其所出具的文件有虚假记载的，按规定撤销保荐代表人资格
- D. 证券服务机构未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料中与其职责有关的内容及其所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，无论情节如何，该机构相关责任人不应承担法律责任

参考答案：B

【慧考解析】保荐人未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会将视情节轻重，自确认之日起采取暂停保荐人业务资格1年到3年，责令保荐人更换相关负责人的监管措施；情节严重的，撤销保荐人业务资格，对相关责任人员采取证券市场禁入的措施。证券服务机构未勤勉尽责，致使发行人信息披露资料中与其职责有关的内容及其所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会可以视情节轻重，自确认之日起采取3个月至3年不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施；情节严重的，对证券服务机构相关责任人员采取证券市场禁入的措施。

48. 某证券营业部违反证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》，当地证监会派出机构可采取的监管措施不包括（）。

- A. 监管谈话
- B. 责令改正
- C. 出具警示函
- D. 罚款

参考答案：D

【慧考解析】证券公司及证券营业部违反《关于加强经纪业务管理的规定》，中国证监会及其派出机构将视情况依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函、暂不受理与行政许可有关的文件、责令处分有关人员、暂停核准新业务、限制业务活动等监管措施。

49. 证券公司或其分支机构违反《证券公司融资融券业务管理办法》，下列属于中国证监会可以采取的措施是（）。

- A. 罚款
- B. 没收违法所得
- C. 警告
- D. 撤销业务许可

参考答案：D

【慧考解析】对违反《证券公司融资融券业务管理办法》规定的证券公司或者其分支机构，证监会或者其派出机构可采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令参加培训、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件、暂停部分或者全部业务、撤销业务许可等相关监管措施；依法应予行政处罚的依照《证券法》、《行政处罚法》等法律法规和证监会的有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

50. 上市公司并购重组活动涉及公开发行股票，应当按照有关规定聘请具有（）资格的证券公司从事相关业务。

- A. 证券自营
- B. 保荐
- C. 证券经纪
- D. 证券资产管理

参考答案：B

【慧考解析】依据《证券法》的规定，证券公司从事财务顾问业务，需经中国证监会核准，其他证券服务机构从事财务顾问业务，应当报中国证监会备案。上市公司并购重组活动涉及公开发行股票，应当按照有关规定聘请具有保荐资格的证券公司从事相关业务。

51. 证券投资基金托管人应当履行的职责包括（ ）。

I按照规定召集基金份额持有人大会

II对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见

III复核.审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购.赎回价格

IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

A. I. II. III. IV

B. I. II. IV

C. II. III

D. I. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第三十六条的规定，基金托管人依法应当履行下列职责：1. 安全保管基金财产；2. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；4. 保存基金托管业务活动的记录.账册.报表和其他相关资料；5. 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算.交割事宜；6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；7. 对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见；8. 复核.审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购.赎回价格；9. 按照规定召集基金份额持有人大会；10. 按照规定监督基金管理人的投资运作；11. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

52. 下列属于全体工作人员的合规管理职责的是（ ）。

I主动了解.掌握和遵守相关法律.法规和准则

II根据公司要求，签署并信守相关合规承诺

III在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性

IV在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险

A. I. II. IV

B. II. IV

C. I. II. III. IV

D. I. II

参考答案：C

【慧考解析】证券公司全体工作人员应当对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责，履行下列合规管理职责：1. 主动了解.掌握和遵守相关法律.法规和准则；2. 积极参加公司安排的合规培训和合规宣导活动；3. 根据公司要求，签署并信守相关合规承诺；4. 在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性；5. 在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险；6. 发现违法违规行为或者合规风险隐患时，应当主动按照公司规定及时报告；7. 出现合规风险事项时，积极配合公司调查，并接受公司问责，落实整改要求。

53. 下列关于合伙企业与公司的说法，正确的是（ ）。

I公司具有独立的法人主体资格

II合伙企业不是法人，是非法人企业

III公司的财产独立于股东

IV合伙企业与公司的运营管理不同

A. II. IV

B. I. II. III

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】考察公司与合伙企业的区别：（1）成立基础不同。公司成立的基础是公司章程，公司章程不仅对内具有拘束力，而且对外也有法律效力，有公示作用和依据作用；合伙企业成立的基础是合伙人之间签订的合伙协议，是合伙人之间的合意，法律对此的干预较少。（2）法律地位不同。公司是法人企业，具有法人资格；合伙企业是自然人企业，没有法人资格，这是二者的主要区别。（3）法律性质不同。公司是资本的联合，各股东的平等是在股份基础上的平等，股东依其持股数分享权利；合伙企业强调人的联合，合伙人之间是平等的，一般都可以代表企业对外发生业务关系，而且在合伙协议没有特殊规定的情况下，合伙人对企业的管理和利润的分配有着平等的分享权。（4）出资人承担的风险不同。公司股东仅以其出资财产为限对公司债务承担有限责任；而在合伙企业的财产不足以清偿企业债务时，合伙企业的合伙人应当用自己的个人财产去清偿债务，即合伙人负无限连带责任。

54. 根据《证券法》，下列关于证券公司不正当竞争手段招揽承销业务的法律责任，正确的有（）。

I 责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处五十万元以上五百万元以下的罚款

II 责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处三十万元以上一百万元以下的罚款

III 对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，可以并处二十万元以上二百万元以下的罚款

IV 对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，可以并处三万元以上一百万元以下的罚款

A. II. III

B. I. IV

C. I. III

D. II. IV

参考答案：C

【慧考解析】《证券法》第一百八十四条，证券公司承销证券违反本法第二十九条规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，可以并处二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，并处五十万元以上五百万元以下的罚款。其中《证券法》第二十九条为：证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。证券公司承销证券，不得有下列行为：进行虚假的或者误导投资者的广告宣传或者其他宣传推介活动；以不正当竞争手段招揽承销业务；其他违反证券承销业务规定的行为。证券公司有前款所列行为，给其他证券承销机构或者投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

55. 根据《证券投资基金法》，下列关于非公开募集基金财产的投资范围的说法，正确的有（）

I 只能投资于上市交易的股票、债券

II 不可以投资于基金份额

III 可以投资于期货

IV 可以投资于股权

A. I. II. IV

B. I. II

C. III. IV

D. II. IV

参考答案：C

【慧考解析】非公开募集基金财产的证券投资，既包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，也包括国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种，如股权、期货、期权以及基金合同约定的其他投资标的。

56. 有限责任公司股东对以下（ ）对股东会决议投反对票的股东，可以请求公司按照合理价格收购其股权。

I 公司转让主要财产的

II 公司合并、分立

III 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的

IV 公司连续盈利且符合《公司法》规定的分配利润条件的，公司3年连续盈利，已连续三年不向股东分配利润

A. II. III. IV

B. I. II. III

C. I. II. IV

D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】有限责任公司出现下列三种情形之一的，对股东会决议投反对票的股东，可以请求公司按照合理价格收购其股权：1. 公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的；（IV项错误）2. 公司合并、分立、转让主要财产的；3. 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

57. 下列各项中，属于我国证券市场法律法规体系的主要层级的是（ ）。

I 规范性文件

II 证券公司规章制度

III 普遍遵守的职业道德

IV 行业自律规则

A. I. III. IV

B. I. IV

C. II. III

D. I. II

参考答案：B

【慧考解析】我国证券市场法律法规体系的主要层级包括五级：法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及行业自律规则。

58. 下列关于证券账户的开立与管理的说法，正确的有（ ）。

I 证券账户的设立是证券登记结算公司的职能

II 证券公司为证券资产管理客户开立的证券账户，应当自开户之日起5个交易日内报证券交易所备案

III 证券公司为客户开立证券账户，应当对客户申报的姓名或名称、身份的真实性进行审查

IV 同一客户开立的资金账户的姓名或者名称可以不一致，证券公司应当对其进行分类管理

A. I. III

B. II. III. IV

C. I. III. IV

D. I. II. IV

参考答案：A

【慧考解析】证券公司为证券资产管理客户开立的证券账户，应当自开户之日起3个交易日内报证券交易所备案，II项错误；同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致，IV项错误。为客户开立证券账户，应当按照证券账户管理规则，对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查。同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致。

59. 证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据（ ），设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

I 业务规模、性质、复杂程度

II 流动性风险偏好

III外部市场发展变化

IV监管要求

A. I. III. IV

B. II. III. IV

C. I. II

D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】本题考查证券公司流动性风险限额管理的基本要求。证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。综上所述，I、II、III、IV项符合题意。

60. 下列关于任命期货交易所负责人的说法中，错误的是（ ）。

I 2015年4月因违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，2020年6月被任命为期货交易所负责人

II 2012年5月因违法行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，2015年6月被任命为期货交易所负责人

III 2014年8月因违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，2018年8月被任命为期货交易所负责人

IV 2016年3月因违法行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，2020年6月被任命为期货交易所负责人

A. I. II. IV

B. I. III

C. I. II. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任证券公司的董事、监事、高级管理人员：（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾五年。

61. 发生影响或者可能影响证券公司（ ）的重大事件，证券公司向证券监督管理机构报送临时报告，说明事件的起因，目前的状态，可能产生的后果和拟采取的相应措施

I 经营管理

II 财务状况

III 风险控制指标

IV 客户资产安全

A. I. II. IV

B. I. III

C. I. II. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】发生影响或者可能影响证券公司经营管理、财务状况、风险控制指标或者客户资产安全的重大事件的，证券公司应当立即向国务院证券监督管理机构报送临时报告。临时报告中，应当说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和拟采取的相应措施。

62. 根据《合伙企业法》有限合伙协议除需满足普通合伙企业协议内容的要求外，还应当载明的事项包括（）

I执行事务合伙人应具备的条件和选择程序

II执行事务合伙人的除名条件和更换程序

III有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任

IV有限合伙人和普通合伙人相互转变程序

A. I. IV

B. I. II. III

C. I. II. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】

有限合伙协议除需满足普通合伙企业协议内容的要求外，还应当载明下列事项：

- (1) 普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所；
- (2) 执行事务合伙人应具备的条件和选择程序；
- (3) 执行事务合伙人权限与违约处理办法；
- (4) 执行事务合伙人的除名条件和更换程序；
- (5) 有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任；
- (6) 有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

63. 下列关于证券发行内部控制机制的说法，正确的有（）

I董事会应当督促经理人员及时纠正内部控制缺陷

II负责监督检查部门的高级管理人员不得兼管业务部门

III董事会对内部控制的有效性承担最终责任

IV业务部门的负责人负责对其业务范围内的风险控制措施进行自我检查和评价

A. I. II. III

B. II. III. IV

C. I. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】1. 监事会应对董事会、经理人员履行职责的情况进行监督，对证券公司财务情况和内部控制建设及执行情况实施必要的检查，督促董事会、经理人员及时纠正内部控制缺陷，并对督促检查不力等情况承担相应责任。2. 经理人员负责建立健全责任明确、程序清晰的组织结构，组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题，并对内部控制不力及不及时纠正内部控制缺陷等承担相应责任。3. 董事会负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负最终责任；每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作，并形成相应的专门报告。董事会应对中国证监会、外部审计机构和证券公司监督检查部门等对证券公司内部控制提出的问题和建议认真研究并督促落实。

64. 根据《证券法》，下列关于承销团的说法，错误的有（）

I向特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销

II向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销

III向不特定对象发行证券的，可以聘请承销团承销

IV向不特定对象发行证券的，应当聘请承销团承销

- A. I. III
- B. I. II. III. IV
- C. II. IV
- D. I. II. IV

参考答案：A

【慧考解析】【本题知识点已过期】向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

65. 公司从事经营活动，必须做到（ ）。

- I遵守法律. 行政法规
- II接受社会公众的监督
- III遵守社会公德
- IV承担社会责任

- A. I. II
- B. I. IV
- C. I. III
- D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】公司从事经营活动，必须遵守法律. 行政法规，遵守社会公德. 商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

66. 根据《证券法》，下列关于公告发行证券的说法，正确的有（ ）。

- I符合法律. 行政法规规定的条件
- II报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册
- III未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券
- IV证券发行注册制的具体范围. 实施步骤，由国务院证券监督管理机构规范

- A. I. II. IV
- B. I. II. III
- C. I. II. III. IV
- D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】公开发行证券，必须符合法律. 行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围. 实施步骤，由国务院规定。

67. 根据《公司法》，公司营业执照应当载明的事项包括（ ）

- I住所
- II注册资本
- III经营范围
- IV总经理姓名

- A. I. IV
- B. I. II
- C. I. II. III
- D. II. II

参考答案：C

【慧考解析】公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。

68. 根据《合伙企业法》，关于特殊普通合伙企业的说法，正确的有（）

I以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业

II特殊的普通合伙企业名称中可以标明“特殊普通合伙”字样

III一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任

IV合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任

A. I. II

B. I. III. IV

C. I. II. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业。特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样。

特殊普通合伙企业的特殊之处表现在责任承担的方式上：1. 1个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。2. 合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。3. 合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

69. 股份有限公司董事不得从事的行为有（）

I将公司资金以其个人名义开立账户存储

II持有本公司的股份

III不经股东大会同意与本公司订立合同或者进行交易

IV接受他人与公司交易的佣金并将一部分归为己有

A. I. II. III

B. II. IV

C. III. IV

D. I. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】董事、高级管理人员不得有下列行为：（1）挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（4）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（5）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为；

70. 根据《中华人民共和国证券法》，下列关于上市公司收购的说法，正确的有（）。

I通过证券交易所的证券交易，投资者持有有一个上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五时，应当按照规定报告并予公告

II投资者持有有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告

III投资者持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，应当进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外

IV违反上市公司收购规则买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权

A. I. II. III

B. II. IV

C. III. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告，在上述期限内不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖该上市公司的股票，但国务院证券监督管理机构规定的情形除外。投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。违反第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。

71. 下列证券公司从事证券业务净资本不得低于人民币2亿元的情形有（ ）

I证券公司经营经纪业务

II证券公司经营证券经纪业务和证券自营业务

III证券公司经营证券资产管理业务和证券承销与保荐业务

IV证券公司经营证券自营和证券资产管理业务

A. II. III. IV

B. III. IV

C. I. II

D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元。证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币2亿元。

72. 根据《证券公司全面风险管理规定》，下列关于全面风险管理的说法，正确的有（ ）。

I全面风险管理包含“全员”的含义

II全面风险管理包含对“全部风险”的含义

III全面风险管理包含开展风险管理活动

IV全面风险管理不包含对风险进行全方位管理

A. II. III. IV

B. I. II. III

C. I. II. IV

D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工，从上到下，共同参与风险管理。全面风险管理包含对“全部风险”进行管理的含义，要求对各类风险进行管理，要求管理的风险包括但不限于流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。全面风险管理包含开展风险管理的“全部活动”的含义，要求对风险进行准确识别、审慎评估、动态监控和及时应对。全面风险管理包含对风险进行“全程管理”的含义。

73. 在处理与股东之间的关系是，证券公司不得发生的行为的有（）

I持有股东的股权（法律法规或者中国证监会另有规定的除外）

II与股东进行关联交易

III为股东提供借款

IV为股东提供信用担保

A. I. III. IV

B. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II

参考答案：A

【慧考解析】证券公司的股东、实际控制人及其关联方与证券公司的关联交易不得损害证券公司及其客户的合法权益。证券公司章程应当对重大关联交易及其披露和表决程序作出规定。在处理与股东及股东关联方之间的关系时，证券公司还应注意，不得有以下行为发生：（1）持有股东的股权，但法律、行政法规或者中国证监会另有规定的除外；（2）通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益；（3）股东违规占用公司资产；（4）法律、行政法规或者中国证监会禁止的其他行为。

74. 公司申请公司债券上市交易，应当符合的条件包含（）

I公司债券的期限为1年以上

II债券实际发行额不少于人民币5000万元

III申请债券上市时仍符合债券发行条件

IV公司股本总额不少于人民币5000万元

A. I. III. IV

B. I. II. III.

C. II. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】【本题知识点已过期】（本题需要根据旧《证券法》的规定才能选出答案）旧《证券法》：公司申请公司债券上市交易，应当符合下列条件：（1）公司债券的期限为1年以上；（2）公司债券实际发行额不少于人民币5000万元；（3）公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。新《证券法》：第十五条公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（三）国务院规定的其他条件。

75. 下列关于证券公司合规负责人及其他合规管理人员薪酬的说法正确的（）

I合规负责人工作称职的，其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员中排名不得低于中位数

II合规负责人工作称职的，其年度薪酬收入在公司高级管理人员中不低于公司同级别业务人员的平均水平

III其他合规管理人员工作称职的，其薪酬收入应当不低于同级别业务人员的中位数

IV其他合规管理人员工作称职的，其年度薪酬收入总额应不低于同级别人员的平均水平

A. II. IV

B. I. IV

C. I. III

D. II. III

参考答案：B

【慧考解析】合规负责人工作称职的，其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的排名应当不低于中位数。其他合规管理人员工作称职的，其年度薪酬收入总额应当不低于公司同级别人员的平均水平。

76. 下列符合欺诈发行股票、债券，符合立案追诉标准，应予立案追诉的有（）。

I发行数额在300万元以上的

II伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的

III利用募集的资金进行违法活动，或伪造相关文件或者相关凭证、单据的

IV转移或者隐瞒所募集资金的

A. II. III. IV

B. I. II. III. IV

C. I. II. III

D. I. IV

参考答案：A

【慧考解析】根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条规定，在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）发行数额在500万元以上的；（2）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（3）利用募集的资金进行违法活动的；（4）转移或者隐瞒所募集资金的；（5）其他后果严重或者有其他严重情节的情形；

77. 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐机构及保荐代表人开展业务的说法，正确的有（）。

I保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务

II证券发行后，保荐机构可以更换保荐代表人，因保荐代表人离职或者被撤销保荐代表人资格的，应当更换保荐代表人

III保荐机构更换保荐代表人的，应当通知发行人，并在5个工作日内向中国证监会、证券交易所报告

IV持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书

A. II. III

B. I. IV

C. II. III. IV

D. I. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十九条，证券发行后，保荐机构不得更换保荐代表人，但因保荐代表人离职或者被撤销保荐代表人资格的，应当更换保荐代表人。II项错误。

78. 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》，下列关于证券公司数据全生命周期管理机制的说法，正确的是（）。

I证券公司应当将经营及客户数据按照重要性和敏感性进行分类分级，并根据不同类别和级别作出同一数据管理制度安排

II证券公司合规管理和风险管理部门应当对权限管理制度和操作流程进行合规审查

III证券公司应当遵循最少功能以及最小权限等原则分配信息系统管理、操作和访问权限，并履行审批流程

IV证券公司应当完善网络隔离. 用户认证. 访问控制. 数据加密. 数据备份. 数据销毁. 日志记录等安全保障措施

A. I. III

B. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司应当将经营及客户数据按照重要性和敏感性进行分类分级，并根据不同类别和级别作出差异化数据管理制度安排，I错误。证券公司应当遵循最少功能以及最小权限等原则分配信息系统管理. 操作和访问权限，并履行审批流程。合规管理和风险管理部门应当对权限管理制度和操作流程进行合规审查及风险控制。证券公司应当完善网络隔离. 用户认证. 访问控制. 数据加密. 数据备份. 数据销毁. 日志记录. 病毒防范和非法入侵检测等安全保障措施，保护经营数据和客户信息安全，防范信息泄露与损毁。

79. 下列关于证券公司开展柜台交易的说法，错误的有（ ）。

I证券公司投资者约定抵押. 质押等财产担保的，应当依法办理担保设定手续

II证券公司向投资者收取履约保证金的，应当在证券公司开立的专门账户存放

III证券公司进行柜台交易，应当和交易对手方或投资者签订柜台交易合同

IV证券公司投资者约定质押担保的，可不办理担保设定手续

A. III. IV

B. I. II. III

C. I. III

D. II. IV

参考答案：D

【慧考解析】1. 证券公司投资者约定抵押. 质押等财产担保的，应当依法办理担保设定手续；向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用。2. 证券公司进行柜台交易，应当与特定交易对手方或投资者以书面或电子方式签订柜台交易合同，约定双方的权利义务。

80. 证券金融公司开展转融通业务，可以使用的资金和证券有（ ）

I自有资金和证券

II通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券

III通过证券金融公司的业务平台融入的资金

IV依法筹集的其他资金和证券

A. I. III. IV

B. II. III

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】证券金融公司开展转融通业务，可以使用下列资金和证券：第一，自有资金和证券；第二，通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券；第三，通过证券金融公司的业务平台融入的资金；第四，依法筹集的其他资金和证券。

81. 下列符合《证券分析师职业行为准则》行为有（ ）

I证券分析师最多同时在两家机构任职

II证券分析师应当通过个人邮件向特定客户提供尚未发布的证券研究报告内容和观点

III证券分析师不得担任上市公司董事

IV证券分析师制作发布证券研究报告内容提供相关服务，应当向客户进行必要的风险提示

A. I. II. III. IV

B. III. IV

C. I. IV

D. II. III

参考答案：B

【慧考解析】证券分析师应当通过公司规定的系统平台发布证券研究报告，不得通过短信、个人邮件等方式向特定客户、公司内部部门提供或泄露尚未发布的证券研究报告内容和观点，不得通过论坛、博客、微信、微博等互联网平台对外提供或泄露尚未发布的证券研究报告内容和观点。证券分析师只能与一家经营机构签订劳动合同，不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业；证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。证券分析师制作发布证券研究报告、提供相关服务，应当向客户进行必要的风险提示。

82. 根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，下列关于证券公司设立私募基金子公司的说法，正确的有（）

I 私募基金子公司不得从事与私募基金无关的业务

II 每家证券公司设立的私募基金子公司原则上不超过一家

III 私募基金子公司各下设基金管理机构的业务范围可以重叠

IV 私募基金子公司下设的特殊目的机构原则上不得再下设任何机构

A. II. IV

B. I. II. III. IV

C. I. III

D. I. II. IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当清晰划分证券公司、私募基金子公司及私募基金子公司与其他子公司之间的业务范围，避免利益冲突和同业竞争。私募基金子公司下设的特殊目的机构原则上不得再下设任何机构。

83. 下列关于证券经纪业务营销人员执业行为管理的说法，正确的有（）

I 证券经纪人可以向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况

II 证券经纪人可以替客户办理账户开立、注销、转移等

III 证券经纪人可以替客户办理证券认购、交易或者资金存取、划转

IV 证券经纪人可以向客户介绍证券投资开户、交易、资金存取等业务

A. I. II. III. IV

B. I. II. III

C. I. IV

D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券经纪人管理暂行规定》，证券经纪人不得有下列行为：（1）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；（2）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；（3）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；（4）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；（5）泄露客户的商业秘密或者个人隐私；（6）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；（7）为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；（8）委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；（9）损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

84. 沪港通中沪股通可交易的证券品种包括（）。

I 上证180指数成分股

II 上证380指数成分股

IIIA+H股上市公司的证券交易

IV 上交所上市公司股票风险警示板交易的股票

A. I. II. III

B. I. II. III. IV

C. I. IV

D. II. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】沪股通股票包括以下范围内的股票：（1）上证180指数成分股；（2）上证380指数成分股；（3）A+H股上市公司的证券交易上市A股。在上交所上市公司股票风险警示板交易的股票（即ST.*ST股票和退市整理股票）。以外币报价交易的股票（即B股）和具有上交所认定的其他特殊情形的股票，不纳入沪股通股票。

85. 在融资融券业务的决策与授权体系下，业务决策机构负责（）。

I 制定融资融券业务的基本管理制度

II 制定融资融券业务操作流程

III 制定融资融券合同的标准文本

IV 确定对单一客户和单一证券的授信额度

A. II. IV

B. I. III. IV

C. I. II. IV

D. II. III

参考答案：A

【慧考解析】业务决策机构由有关高级管理人员及部门负责人组成，负责制定融资融券业务操作流程，选择可从事融资融券业务的分支机构，确定对单一客户和单一证券的授信额度、融资融券的期限和利率（费率）、保证金比例和最低维持担保比例、可充抵保证金的证券种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券种类。

86. 下列属于证券公司开展自营业务应遵循的法律法规、自律规则的有（）

I 《证券公司监督管理条例》

II 《公司债券承销业务规划》

III 《证券公司证券自营业务指引》

IV 《上海证券交易所债券交易实施细则》

A. I. III

B. II. III. IV

C. I. III. IV

D. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】《证券法》和《证券公司监督管理条例》是中国证监会等监管机构制定自营业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。除上述法律及行政法规外，证券公司证券自营业务涉及的部门规章及规范性文件包括《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司内部控制指引》《证券公司证券自营业务指引》《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》《关于进一步加强证券投资基金经营机构债券交易监管的通知》等。

87. 下列关于资产管理计划应当终止的情形，正确的有（）

I 发生资产管理合同约定的应当终止的情形

II集合资产管理计划存续期间持续三个工作日投资者少于2人

III证券公司被依法撤销资产管理业务资格且在6个月内没有新的管理人承接

IV资产管理计划存续期届满且不展期

A. I. III. IV

B. II. III

C. I. II. III. IV

D. I. II. IV

参考答案: A

【慧考解析】有下列情形之一的, 资产管理计划应当终止: 1. 资产管理计划存续期届满且不展期。2. 证券公司被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散, 被撤销, 被宣告破产, 且在6个月内没有新的管理人承接3. 托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散, 被撤销, 被宣告破产, 且在6个月内没有新的托管人承接。4. 经全体投资者, 证券公司和托管人协商一致决定终止的。5. 发生资产管理合同约定的应当终止的情形。6. 集合资产管理计划存续期间, 持续5个工作日投资者少于2人。7. 法律, 行政法规及中国证监会规定的其他情形。证券公司应当自资产管理计划终止之日起5个工作日内报中国证券投资基金业协会备案, 并抄报中国证监会相关派出机构。

88. 根据《证券公司为期货公司提供投资者适当性服务管理办法》, 证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站, 公开下列信息 ()。

I受托从事的介绍业务范围

II客户开户和交易流程, 出入金流程等

III从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片

IV证券公司期货保证金账户信息, 期货保证金安全存管方式

A. I. II. III. IV

B. III. IV

C. I. II. IV

D. I. II. III

参考答案: D

【慧考解析】证券公司提供中间介绍业务的业务规则之一就是应当在其经营场所显著位置或者其网站, 公开下列信息: (1) 受托从事的介绍业务范围; (2) 从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片; (3) 期货公司期货保证金账户信息, 期货保证金安全存管方式; (4) 客户开户和交易流程, 出入金流程; (5) 交易结算结果查询方式; (6) 中国证监会规定的其他信息;

89. 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》, 下列说法正确的有 ()。

I证券公司董事会应当履行的职责包括审议信息技术战略, 确保与本公司的发展战略, 风险管理策略, 资本实力相一致

II证券公司应当指定一名熟悉证券, 基金业务, 具有信息技术相关专业背景, 任职经历, 履职能力的高级管理人员为首席信息官, 由其负责信息技术管理工作

III证券公司信息技术治理委员会应当由高级管理人员以及合规管理部门, 风险管理部门, 稽核审计部门, 主要业务部门, 信息技术管理部门等部门负责人组成

IV证券公司信息技术治理委员会可聘请外部专业人员担任信息技术治理委员会委员或顾问

A. I. II. III. IV

B. II. III. IV

C. I. II

D. I. III. IV

参考答案: A

【慧考解析】证券公司董事会负责审议本公司的信息技术管理目标, 对信息技术管理的有效性承担责任, 履

行下列职责：1. 审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；2. 建立信息技术人力和资金保障方案；3. 评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；4. 公司章程规定的其他信息技术管理职责。证券公司应当指定一名熟悉证券、基金业务，具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官，由其负责信息技术管理工作。信息技术治理委员会应当由高级管理人员以及合规管理部门、风险管理部门、稽核审计部门、主要业务部门、信息技术管理部门等部门负责人组成，可聘请外部专业人员担任信息技术治理委员会委员或顾问。

90. 经营机构向普通投资者销售产品应当告知的信息包含（ ）。

I可能直接导致超额收益的事项

II因经营机构的业务或财产状况变化影响客户判断的重要事由

III限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容

IV投资者适当性匹配意见

A. I. IV

B. II. III. IV

C. II. III

D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券期货投资者适当性管理办法》第二十三条，经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知下列信息：（一）可能直接导致本金亏损的事项；（二）可能直接导致超过原始本金损失的事项；（三）因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；（四）因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由；（五）限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容；（六）本办法第二十九条规定的适当性匹配意见。

91. 上市公司申请发行新股时，股东大会应就（ ）做出决议

I新股种类及数额

II新股发行价格

III新股发行的起止日期

IV向原有股东发行新股的种类及数额

A. I. II. III

B. I. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II. IV

参考答案：B

【慧考解析】公司发行新股，股东大会应当对下列事项作出决议：（1）新股种类及数额；（2）新股发行价格；（3）新股发行的起止日期；（4）向原有股东发行新股的种类及数额

92. 根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（ ）。

I终止业务关系

II限制客户交易

III拒绝提供服务

IV提升客户风险等级

A. II. III. IV

B. I. III. IV

C. I. II. III. IV

D. I. II

参考答案：C

【慧考解析】证券公司在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控，提升客户风险等级，限制客户交易，拒绝提供服务，终止业务关系，向相关金融监管部门报告，向相关侦查机关报案等。

93. 根据《证券公司流动性风险管理指引》下列关于流动性风险管理的说法，正确的有（）

I证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足

II证券公司流动性风险管理应须知全面性、审慎性和准确性原则

III证券公司应建立有效的流动性风险管理组织架构，建立健全有效的考核及问责机制

IV中国证券业协会通过非现场检查、现场检查等方式对证券公司的流动性风险水平及其管理状况实施自律管理

A. I. II. III. IV

B. I. III. IV

C. II. III

D. I. II. IV

参考答案：B

【慧考解析】II项错误，证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则。全面性原则，是指证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。审慎性原则，是指证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司流动性的安全。预见性原则，是指证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析，合理预见各种可能出现的风险，协调公司表内外各项业务发展。

94. 下列关于证券公司从事私募资产管理业务需要遵循的原则有（）

I自愿

II公开

III客户利益与公司利益双赢

IV公平

A. II. III

B. I. IV

C. I. II. IV

D. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用和客户利益至上原则，恪尽职守，谨慎勤勉，维护投资者合法权益，服务实体经济，不得损害国家利益、社会共同利益和他人合法权益。

95. 财务顾问及其财务顾问主办人出现下列（）情形之一的，中国证监会对其采取监管谈话等监管措施。

I内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的

II未按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定发表专业意见的

III在受托报送申报材料过程中，未切实履行组织、协调义务，申报文件制作质量低下的

IV未依法履行持续督导义务

A. I. II. IV

B. I. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II. III

参考答案：B

【慧考解析】《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规均对财务顾问的法律责任进行了规定，包括：财务顾问及其财务

顾问主办人出现下列情形之一的，中国证监会对其采取监管谈话、出具警示函、责令改正等监管措施：（一）内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的；（二）未按照本办法规定发表专业意见的；（三）在受托报送申报材料过程中，未切实履行组织、协调义务、申报文件制作质量低下的；（四）未依法履行持续督导义务的；（五）未按照本办法的规定向中国证监会报告或者公告的；（六）违反其就上市公司并购重组相关业务活动所作承诺的；（七）违反保密制度或者未履行保密责任的；（八）采取不正当竞争手段进行恶性竞争的；（九）唆使、协助或者伙同委托人干扰中国证监会审核工作的；（十）中国证监会认定的其他情形。责令改正的，财务顾问及其财务顾问主办人在改正期间，或者按照要求完成整改并经中国证监会验收合格之前，不得接受新的上市公司并购重组财务顾问业务。

96. 下列关于背信运用受托财产的说法，正确的有（）

I 证券交易所可能成为背信运用受托财产罪的犯罪主体

II 商业银行不可能成为背信运用受托财产罪的犯罪主体

III 背信运用受托财产罪的主观方面只能是故意，过失不构成本罪

IV 背信运用受托财产罪侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权利

A. I. II. III. IV

B. I. II. IV

C. I. III. IV

D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】

表 4-11

背信运用受托财产罪犯罪构成

构成要件	内容
主体	该罪的主体是特殊主体，为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构
主观方面	该罪的主观方面只能是故意，过失不构成本罪
客体	该罪侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益
客观方面	该罪的客观方面表现为金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的行为，情节严重的

97. 关于证券经营机构违反投资者适当性管理规定的监管措施，下列说法正确的有（）。

I 《证券期货投资者适当性管理办法》本着有权利必有追责的原则，针对投资者适当性管理办法制定相应的违法罚则

II 经营机构从业人员违反相关法律法规和《证券期货投资者适当性管理办法》规定，情节严重的，中国证监会可以依法采取市场禁入措施

III 证券经营机构违反《证券期货投资者适当性管理办法》，可以采取的监管措施包括责令改正、监管谈话、出具警示函、责令参加培训等

IV 《证券期货投资者适当性管理办法》要求监管自律机构通过检查督促，确保经营机构合法经营，可以对经营机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令参加培训等监督管理措施

A. I. II. III

B. II. III. IV

C. I. IV

D. II. III

参考答案：D

【慧考解析】《证券期货投资者适当性管理办法》本着有义务必有追责的原则，针对每一项义务都制定了相应的违规罚则，要求监管自律机构通过检查督促，采取监督管理措施、行政处罚和市场禁入措施等方式，确保经营机构自觉落实适当性义务。IV项错误，经营机构违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以对经营机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令参加培训等监督管理措施。

98. 以下不属于证券公司开展证券经纪业务适用的法律法规的有（ ）

I 《证券公司融资融券业务管理办法》

II 《证券公司监督管理条例》

III 《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》

IV 《证券投资顾问业务暂行规定》

A. I. II. IV

B. I. II. III. IV

C. I. IV

D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】《证券法》和《证券公司监督管理条例》是中国证监会等监管机构制定证券经纪业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。除上述法律及行政法规外，证券公司经纪业务涉及的主要部门规章及规范性文件包括《客户交易结算资金管理办法》《证券登记结算管理办法》《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定》《中国证券业协会证券经纪人执业规范（试行）》《证券公司开立客户账户规范》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施暂行办法》《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》等，对证券经纪业务进行了具体要求。

99. 证券公司在柜台市场开展业务，下列做法符合投资者适当性管理办法相关规定的是（ ）。

I 证券公司按照法律法规，行业自律规则等建立投资者适当性管理办法

II 证券公司在进行柜台交易前，了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、投资经验、风险承受能力等情况

III 证券公司采取措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定，并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定

IV 证券公司进行金融衍生品柜台交易，向非金融机构投资者充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间存在的关联关系

A. I. II. III. IV

B. I. II. IV

C. III. IV

D. I. II. III

参考答案：A

【慧考解析】证券公司在柜台市场开展业务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、行业自律规则等建立投资者适当性管理制度，做好投资者准入、投资者教育等工作，不得诱导投资者参与与其风险承受能力不相适应的交易。1. 了解客户。参与柜台交易的投资者应当是合格投资者。证券公司在进行柜台交易前，应当采取有效措施了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、金融知识、投资经验、风险承受能力等情况。证券公司进行基础金融产品柜台交易，应当遵守销售、交易基础金融产品的有关规定。2. 风险揭示。证券公司进行金融衍生产品柜台交易，应当向非金融机构投资者客观、全面地介绍该项交易的性质、风险收益特征及相关基础金融资产的状况，充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间是否存在关联关系等可能影响投资者决策的信息。3. 私募产品持有人数量管理证券公司应当采取有效措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数

最符合相关规定，并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定。《证券投资基金法》规定，非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过200人。

100. 证券. 期货投资咨询人员，即从事证券，期货投资咨询业务的从业人员，主要包括（）。

I. 证券投资顾问

II. 证券分析师

III. 客户经理

IV. 保荐代表人

A. I. II

B. I. IV

C. II. II

D. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】证券. 期货投资咨询是指从事证券. 期货投资咨询业务的机构及其投资咨询人员为证券. 期货投资人或者客户提供证券. 期货投资分析. 预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。